

1500088-37.2021.8.26.0257

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2012377/2021 -

DEL.POL.IPUÃ, 15670630 - DEL.POL.IPUÃ, 31/21/409 - DEL.POL.IPUÃ, 2012377 -

DEL.POL.IPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERT FALZER RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Jesus Gomes

Vistos.

ALBERT FALZER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, Ipuã-SP - cep 14610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500088-37.2021.8.26.0257 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-37.2021.8.26.0257

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2012377/2021 -

DEL.POL.IPUÃ, 15670630 - DEL.POL.IPUÃ, 31/21/409 - DEL.POL.IPUÃ, 2012377 -

DEL.POL.IPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERT FALZER RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Jesus Gomes

Vistos.

ALBERT FALZER RIBEIRO DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 180, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia (fls. 86-87), o acusado foi citado (fls. 105) e apresentou resposta à acusação (fls. 115-121). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida uma vítima, duas testemunhas comuns e interrogado o acusado [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Após, em debates orais, o Representante do Ministério Público pugnou pela procedência nos termos da denúncia e fixação do regime inicial aberto. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiências de prova da autoria e, subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa [manifestações gravadas e disponíveis anexas ao termo de audiência].

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria dos delitos ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 04-05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelo auto de entrega (fls. 10), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima Assuero Dinamérico Tolentino de Almeida disse que não se recorda o dia, mas relatou que lhe foram "roubadas" quatro baterias e uma caixa de ferramenta. Deu falta pela manhã e foi até a Delegacia. Duas baterias estavam na Delegacia e as ferramentas, que lhe foram restituídas. Afirmaram que foram encontradas num carro [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

A testemunha comum, Leonardo Enrique Pugina, policial militar, declarou que se recorda da ocorrência. Na época dos fatos o veículo utilizado era um Fiat Uno, cor azul. Estavam em patrulhamento e avistaram o condutor. Deram ordem de parada e ele se evadiu, adentrando a Vicinal que liga Aparecida do Salto. Adentrou no distrito, fez o retorno sentido Ipuã e com o veículo ainda em movimento ele saltou do veículo, pulou muro de residências e se evadiu. Feita vistoria no veículo, foram localizados os pertences narrados na denúncia. Retomada a audiência em continuação, o policial confirmou o depoimento iniciado na audiência anterior. Foram encontradas duas baterias veiculares e diversas ferramentas. Confirmou que sem sombra de dúvidas o réu Albert que estava conduzindo o veículo. Não trabalha mais na cidade de Ipuã, mas em Ribeirão Corrente [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Eliézer José Daniel. Reforçou que o acusado não possuía habilitação para dirigir e que ele já foi preso por envolvimento com entorpecente e alguns furtos [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Em seu interrogatório, Albert Falzer Ribeiro dos Santos negou as acusações e apenas afirmou que não havia nada a dizer, mantendo-se em silêncio [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

A negativa do acusado ficou isolada nos autos, já que há depoimento claro e harmônico dos policiais, consentâneos com aquele prestado perante a autoridade policial e que corroboram a denúncia, além do auto de exibição e apreensão dos objetos que foram subtraídos da Fazenda da vítima, a qual os reconheceu como sendo de sua propriedade.

Os policiais narraram que o acusado se evadiu quando foi dada ordem de parada e posteriormente, ainda, constatou-se que ele dirigia sem habilitação.

Provada a ocorrência dos fatos típicos e sua autoria, verifico que não há qualquer causa excludente de antijuridicidade em favor do réu, consubstanciando-se o injusto penal.

Também a culpabilidade é manifesta. No decorrer da instrução processual ficou

demonstrado que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos por ele praticados, bem como perfeitamente possível que agisse de forma diversa.

Por conseguinte, incurso o acusado ALBERT FALZER RIBEIRO DOS SANTOS nos artigos 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e 180, caput, do Código Penal, e passo à dosagem da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao apurado neste processo, o que configura maus antecedentes, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual aumento 1/6 a pena base de cada um dos delitos, perfazendo:

CTB, art. 309, caput: 07 (sete) meses de detenção;

CP, art. 180, caput: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias multa.

Ausentes outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitivas as penas impostas, as quais aplico cumulativamente, em razão do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP. No entanto, haja vista tratar-se de penas de detenção e reclusão, deve ser executada primeiro a de reclusão, nos termos do mesmo dispositivo legal.

No tocante ao regime inicial para cumprimento da pena, considerando o montante da pena privativa de liberdade imposta e que o acusado é tecnicamente primário, a despeito dos maus antecedentes reconhecidos na primeira fase, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, aliena "c", do Código Penal, haja vista que atende à finalidade de ressocialização, bem como aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Ausentes os requisitos do art. 44 e 77 do Código Penal, já que em razão dos maus antecedentes do acusado e por estar preso preventivamente por outro processo, não é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o sursis suficientes para reprovação e prevenção da infração penal.

Diante da situação econômica do réu fixo a pena de multa no valor mínimo legal permitido, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO ALBERT FALZER RIBEIRO DOS SANTOS como incurso nos artigos 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e 180, caput, do Código Penal, às penas de 07 (sete) meses de detenção e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, multa, de 11 (onze) dias-multa no valor mínimo permitido.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis, conforme fundamentação supra.

Embora preso por outro processo, o acusado poderá recorrer em liberdade em relação a estes autos.

Intime-se o réu e seu defensor, observando-se a norma do art. 392 do CPP.

Ciência do Ministério Público.

Com a interposição de recurso ou após certificado o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para deliberações.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Ipua, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA